

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7158/2538

นาง สมบูรณ์ สมมา กับพวก
นาง ขำ พรมวงศ์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1364

ป.วิ.พ. มาตรา 150, มาตรา 224 วรรคหนึ่ง

โจทก์ทั้งสี่ฟ้องขอให้จำเลยแบ่งที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ทั้งสี่คนละ 5 ไร่ 85 ตารางวาเท่าๆกันจำเลยให้การว่าที่ดินพิพาทเป็นของจำเลยแต่เพียงผู้เดียวที่ดินพิพาททั้งแปลงราคา 196,375 บาทโดยโจทก์ทั้งสี่กับจำเลยจะได้รับส่วนแบ่งคนละ 1 ส่วนดั่งนั้นที่ดินพิพาทที่โจทก์ทั้งสี่จะได้รับตามฟ้องมีราคารวม 157,100 บาทซึ่งจำเลยอุทธรณ์ว่าเป็นของจำเลยแต่ผู้เดียวจึงไม่อาจแยกคิดทุนทรัพย์แต่ละส่วนตามที่โจทก์ทั้งสี่ขอมาได้ อุทธรณ์ของจำเลยจึงเป็นคดีมีทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นอุทธรณ์ 157,100 บาทไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง

โจทก์ทั้งสี่ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยไปจดทะเบียนแย่งแยกและบรรยายส่วนสิทธิในที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ 1255 ให้แก่โจทก์ทั้งสี่คนละ 5 ไร่ 85 ตารางวา

จำเลยให้การว่าที่ดินพิพาทเดิมเป็นของมารดาจำเลยและโจทก์ทั้งสี่ หลังจากมารดาถึงแก่กรรมได้มีการแบ่งทรัพย์สินมรดกระหว่างโจทก์ทั้งสี่กับจำเลยโดยโจทก์ที่ 2

และที่ 4 ไม่ตั้งใจในทรัพย์สินมรดก ส่วนโจทก์ที่ 1 และที่ 3 ได้ที่ดินอีกแปลงหนึ่งซึ่งเป็นที่ดินที่สวนไป ที่พิพาทตกได้แก่จำเลยแต่ผู้เดียว ฟ้องโจทก์ขาดอายุความขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใส่ชื่อโจทก์ทั้งสี่เป็นผู้มีสิทธิครอบครองในที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ 1255คนละ 5 ไร่ 85 ตารางวา

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พิพากษายก อุทธรณ์ ของ จำเลย

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกาเห็นว่า คดีนี้โจทก์ทั้งสี่ฟ้องขอให้จำเลยแบ่งที่พิพาทให้แก่โจทก์ทั้งสี่คนละ 5 ไร่ 85 ตารางวา เท่า ๆ กัน จำเลยให้การต่อสู้ว่าที่พิพาทเป็นของจำเลยแต่ผู้เดียว และปรากฏว่าศาลชั้นต้นได้ตีราคาทุนทรัพย์พิพาทไว้ตามรายงานกระบวนการพิจารณาบับลงวันที่ 20 กันยายน 2536 ว่า ที่พิพาททั้งแปลงมีราคารวมกันทั้งสิ้น 196,375 บาท โดยโจทก์ทั้งสี่กับจำเลยจะได้รับส่วนแบ่งคนละ 1 ส่วน ดังนั้นที่พิพาทที่โจทก์ทั้งสี่จะได้รับตามฟ้องมีราคารวม 157,100 บาท ซึ่งจำเลยอุทธรณ์ว่าเป็นของจำเลยแต่ผู้เดียวจึงไม่อาจแยกคิดทุนทรัพย์แต่ละส่วนตามที่โจทก์ทั้งสี่ขอมาได้ อุทธรณ์ของจำเลยจึงเป็นคดีมีทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นอุทธรณ์ 157,100 บาท ไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายกอุทธรณ์ของจำเลยโดยวินิจฉัยว่า ทุนทรัพย์ของโจทก์แต่ละคนแยกกันคนละไม่ถึง 50,000 บาท ต้องห้ามอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 224 นั้นศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย

พืพำกษำยกำพืพำกษำศำลอุทธรณ์ภำค 1 ให้งำนำนวนคีนไปให้ศำลอุทธรณ์
ภำค 1 พิจำรณำพืพำกษำใหม่ตำมรูปคดี

(นām ยี้มแ่ยม-สุรินทร์ นำควิเชียร-จรัญ หัตถกรรม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพำกษำศำลฎีกำ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศำลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>เหตุ</u>